

עין משפט ונר מצוה

א ומיין פ"ו מהל' איסורי ביאה הל' ה':
ג ב מיי' פ"ב מהל' איסות לילית:
ד ג ד ה מיי' שם הל"כ ע'ו' גמ"מ וזכ"מ וזל"מ סגמ עש"נ טושי"ע אר"ע ס' קה ספקי טו ונרביז אלפס יבמות פ"ג דף מו[:]
ו ומיי' שם הל' יח טושי"ע שם ספי' דין:
ז ומיי' פ"ה מהל' יבוס הל' ח טושי"ע שם ספי' יטו[:]

תום' הרא"ש

ר"ג אומר בנות כפרים עליון ממהר לבא. פליגי אדורבנן דקאמרי אי אפשר ור' קא פלוגין ופליגי בני אדר מרי דאמר אפשר ולא מפליגי בין כרכין לכפרים: כ"צד גדולה היא שלא תמאן. תימה אמאי אהני נאמנות דידה בלא בדיקה דידה לא ממאנה דחיישין שמא הביאה סימנין לר' יהודה תוך הפרק ולר' שמעון אחר הפרק ותו אפי' אי אמרה לאי שערות לא מוסינא כדקמי סיפא ואינה נאמנת לומר קטנה היא שתמאן כ"ש דאמר אמרה דאיכא שערות שלא תמאן וי"ל דנפקא מינה דאי אמרה איכא שערות ואח"כ בדיקה אנשים ואמרו דליכא שערות ואימר נשירו ולא תמאן אבל אי לא דידברה היא נאמנת דאפי' למדי' חוששין שמא נשירי ה"מ לאחר הפרק דאיכא חזקה דרבא אבל תוך הפרק לא: וקבנא ריהי שלא תתלוין. תימה אמאי אהני נאמנות דידה מבילא אין חלצה. ועוד אפי' אומרת דיש שערות לא חלצה כדקמי סיפא אינה נאמנת לומר גדולה היא שתתלוין כ"ש שאם אמרה דאחני נאמנות דידה לומר קטנה דהני שערות היו קודם הפרק ולא תתלוין ואי לאו דידברה ה"א לאחר הפר' באו וחלצת. ותימה תוך הפרק אמאי אין נאמנת לר' יהודה לומר קטנה שתמאן. ועוד אפי' בסתמא נמי תמאן דהא כי אמר רבא חזקה הביאה סימנין ולא תמאן בסתמא הינו לאחר הפרק שכן הגיעה לכלל אבל תוך הפרק תמאן בסתמא כ"ש אם בדיקה נשים ואמרו אין לה שערות שתמאן וכן לר' שמעון אחר הפרק תמאן אפי' בסתמא כין דלית ליה חזקה דרבא וכ"ש על פי נשים וי"ל דלפולס לא ממאנת בסתמא כיון דלית ליה חזקה והה"נ על פי נשים והא דאמר רבא דדוקא הגיעה לכלל שנותיה אמרינן חזקה הביאה אפי' בל בדיקה אלא לכן היינו כשבעל דאפי' בדיקה אנשים ולא נצטא שערות אינה ממאנת דאמרינן חזקה הביאה שערות ונשירו אבל תוך הפרק אמר ר' אבהו אנשים ולא מצאו שערות ממאנ' ולא חיישין שמא נשירו: **בשלא** לפני הפרק בעי' בדיקה כו'. הא דקאמר בעי' בדיקה לאו דוקא דכי נמי לא בדיקה לפני הפרק ובדקו לאחר הפרק ומצאו סימנין אין לנו לחוש שמא לפני הפרק היו ושמא נניחו וכן מוכח בהרי"א דקאמר דאי משתכחי לאחר הפרק שומא נינהו דמשמע דוקא משום דראו אותם שהיו באין לפני הפרק ולכן היא חולצת הא לא ראו אותם קודם אין לחוש. וכן בשילוי' פ' מצות חליצה דאל' ר' לאבדן ויל בדיק ומסתמא לא בדיקה לפני הפרק וכן בפרק מי שמת גבי בני ברק דקאמר מהו לבדוקי אלמא אי אשכחן כיו סימנין לא אמרינן לפני הפרק באו ובעיי' בדיקה דקאמר הכא היינו דמתינא בדיקתה ומיהו

מח:

רַבֵּן שְׁמַעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל אומר בנות כפרים כו'. פליגי אדריבנן דלמרי כבולתון ממנה לבא התחתון ואלר"מ נמי פליגי דהא ר' מאיר לא מפליגי צין כרכים לכפרים: **בשלא** לפני הפרק כו' דאי משתכחי לאחר הפרק שומא נניהו. פירש בקונט' ולא תתלוין והדין עמו אדליתא לפרושי שומא נינהו ותמאן דהא קמי' כסיפא דלינה נאמנת לומר קטנה היא ותמאן וא"ת אמאי בודקין אותה לא תדדוק ותתלוין לאחר הפרק דהא השמא סבר המקשן דחוקה דהציאה סימנין דקאמר רצא דהויא לחליצה ולמאי דמשיני נמי דבחליצה צעי בדיקה נדדוק אחר הפרק ומו לא דליכא למיחש שמא מלפני הפרק צאו והוו שומא דהא דוקא כי ראו אותם לפני הפרק קאמר הכא דשומא נינהו אבל אס לא ראו אותם מקודם משמע דלין לנו לחוש ובשלהי מנות חלילה (יבמות דף קה:) נמי דלמר ליה רבי לאבדן זיל דדקה מסתמא לא בדיקה לפני הפרק וכן משמע בפרק מי שמת (כ"ב דף קנה.) גבי בני ברק דקאמר מהו לבדוקי אלמא אי משתכחי צהו סימנים לא אמרינן דלפני הפרק צאו וי"ל דהא דקאמר **נדדוקין** אותן היינו לכתחילה א"י בודקין לאו דוקא אלא כלומר דאס דקו דמהני בדיקתן קאמר וא"ת אמאי פריך אלא לאחר הפרק למה לי בדיקה הא נפקא מינה שאס דקו ולא מנלאו שום שערות או שמנלאו אותן שערות עצמן דלינה חולצת כמו שאנו מפרשים בדיקה דלפני הפרק וש לומר דכן בדיקה דלאחר הפרק משמע ליה דהיינו להחזיקה כגדולה דאי להחזיקה כקטנה א"כ מוך הפרק אמאי אינן נאמנות השמא אחר הפרק נאמנות כ"ש מוך הפרק ולכן פריך דכלא בדיקה נמי מחזקין לה כגדולה:
איבעית

ואתוך הפרק ואי בעית אימא ר' שמעון כו'. וא"ת ומאי קאמר דנאמנת לומר גדולה היא שלא תמאן מה צריך לנאמנות הא כלאו הכי לא ממאנת ואפילו אמרה קטנה היא אינה נאמנת כדקמי סיפא אבל אינה נאמנת לומר קטנה היא ותמאן וי"ל דנפקא מינה שאס דקו אנשים וי"ל דנפקתה ולא מנלאו שערות אפ"ה לא תמאן ואי לאו נשים הוה ממאנת שפיר דאפילו למ"ד חוששים שמא נשירו היינו דוקא לאחר הפרק לר' יהודה משום דרצא דחוקה שהציאה סימנין אבל מוך הזמן לרבי יהודה דליכא חזקה או אחר זמן לר"ש באלית נהי חזקה דרצא אין חוששין שמא נשירו והשתא שאמרו הנשים שהיו שערות נאמנות ולא תמאן ואע"ג דאפילו מוך הזמן לר' יהודה דליכא חזקה או אחר זמן לר"ש אינה ממאנת אהני חזקה דרצא לבדקי ולא מנלאו שערות דמשום חזקה

אמרינן דנשירו דכפסיק לעיל והילכתא חוששין שמא נשירו והוא שצבל לאחר זמן וא"ת ואמנת לומר קטנה היא שלא תתלוין מאי אהני נאמנת הלא אפילו אמרה יס שערות אינה נאמנת כדקמי סיפא אינה נאמנת לומר גדולה היא כו' וי"ל דנאמנת לומר שאותן שערות היו קודם הפרק דאי לאו האשה הוה אמינא אחר הפרק צאו וחלצה דכפריך לעיל:
ואיצעית

דבר פשוט אם תמצא לומר דחיישין שמא לפני הפרק באו היכא דחזיון ריבוי שערות הרבה לא חיישין שמא כולם לפני הפרק באו: **אלא** לאחר הפרק למה לי כו'. תימה מאי ק' ליה לימא (דאם) נפקא מינה דאם אומרת שאין שערות דאינה חולצת כעין שאנו מפרשים בדיקה ולפני הפרק דאינה צריכה אלא דאי תמריה הכי וי"ל דמשמע ליה דנשים בודקות אותן דנאמנות להעיד שיש שערות דאי להחזיקה בקטנה אפי' תוך הפרק נמי הילכן צריך למצוא נפקותא באמירת הנשים יותר מאם היו שותקות (ל' הייתי אומר דלאחר הפרק באו אבל לאחר הפרק דל עדותן מוכח הא סמכינן אחזקה דרבא: (ז' שמעון אומר אף תוך הפרק כו'. אומר ר"ה והלכה כו' שמעון בדמוכת לעיל פ' יוצא דופן דמסיק תיובתא למ"ד תוך זמן כלאחר זמן ואין חושש לומר דתנא דשמעתין דאמר תוך

(ח' נראה דתנא תאן וי"ל בשלמא לפני הפרק צעי בדיקה דלמי משתכחי וכו' שומא נצו דהי לאו עדותן הייתי אומר וכו'.

בא סימן פרק ששי נדה

איכרפו. כשהתחילו לגדל ולעקוץ: **אישדו**. גדולות כל זרכן כשדים גמורים. לשון אחר איכרפו נפחו ממיעוץ מזכרים כלומר לקית על ידם אישמדו יבשו זאת מנאמי: **איז**. אין זו סימן עליון שאין זו סימן דדים משתנים: **סניא נמי הכי**. דלתחתון סמכינן: **שטונטו** **צרכים**. ומתוך שמנדיות זרועותיהן תדיר מתפשטים דדיהן: **שנישוף**. פריי"ר כלע"ז כמו (יומא דף ג.) מנזה לשפסף: **אפקיריטוין**.

מעפורת והוא סודר ותולה על דד הימין אבל צנות עניים אין להן מעפורת: **על גססיהן**. על זדיהן. על זד תנשאו מתרגמינן על גססיהן תתנגלוין (ישיעיה טו): **לפני הפרק**. קודם עונת נדרים שאפילו הביאה שומא נינהו וקטנה היא: **נשים בודקות אותן**. דצין אמרו איתנהו צין אמרו ליתנהו בקטנה מחזקין לה ולא עלייהו סמכינן ובדיקתן להכי מהניא דאי משתכחי צה הני גופייהו לאחר הפרק אמרינן שומא נינהו דמפרש לקמן ולאחר הפרק נמי אי אמרי איתנהו מהימני וחלצה דהא אורחא הוא למיהוי לה ואי אמרי ליתנהו לא ממאנת דחיישין שמא נשירו הלכן אנשים לא סמכינן: **סוך הפרק**. דמסתמא לאו גדולה היא ואי משתכחי מחזקין לה בגדולה: **אין נשים בודקות אותן**. שאין נשים דכאי לסמוך עלייהו להמיר ספקות על פיהן ולומר גדולה היא שתתלוין וס"ל לרבי יהודה הביאה שמי שערות מוך הפרק סימן הוא כלאחר הפרק הלכן לא מהימנא והכי מפרש על לקמן: **ר"ש אומר כו'.** מפרש לקמן: **דאי משתכחי**. השתא אמרינן נמי לאחר הפרק שומא נינהו ולא חלצה אי לא אמו צה אחריני ולהכי הוא דמהימני (ט) למאן להחמיר שלא תמאן: **אבל לחליצה צעיא בדיקה**. ואשה נאמנת עליה הואיל ולאחר הפרק הוה ואורחא דלא מתייו לה כדפרשין לקמן לאחר הפרק דליכא חזקה דרצא סמכינן אנשים: ה"ג **קסבר סוך הפרק כלאחר הפרק (דמי) ולאחר הפיק דאיכא חזקה כו'.** והכי פירושא מוך הפרק להכי לא מהימנא דקסבר רבי יהודה מוך הפרק אס הביאה אמרינן סימן הס וגדולה היא הלכן אחי למשיך מידי דלאו אורחא ע"פ נשים דלאו כהלכתא דאע"ג שנאמנות הן לאחר הפרק התם הוא דליכא חזקה דרצא אבל מוך הפרק כו'. **ר"ש אומר כלפני הפרק דמי**. ושומא נינהו הלכן לאו עלייהו סמכינן למימר גדולה היא או קטנה היא ולהכי הוא דמהני דאי משתכחי לאחר הפרק שומא נינהו: **הא מאן קפני לס**. דהא (ט) ארר"ש לא מתוקמא דכיון דלמר מוך הפרק כלפני הפרק אי בדיקו לה מוך הפרק מאי גדולה היא שלא תמאן איכא והא אמרת אפי' משתכחי שומא נינהו: **אי צעית אימא רבי יהודה**

ואסוך הפרק. דקאמר אין הנשים בודקות אותן דתוך הפרק כלאחר הפרק דמי ואי לא בדיקו שפיר אחי למימר אקטנה גדולה היא וקמ"ל דלהחמיר מהימנא אבל לפני הפרק ליכא למימר גדולה שלא תמאן דהא אפילו הביאה דברי הכל שומא נינהו ולאחר הפרק אפילו להקל קאמר רבי יהודה מהימנא:
ואיצעית

ותוך הזמן חדא מילתא היא דאמאי קרי ליה לעיל זמן והכא קרי ליה פרק. ועוד דהיה משמע סמוך לגדלות ממש כי ההיא דרשב פרק המוציא בנות ישראל שהגיעו לפרקן. וביבמות פ' הבא על יבמתו ומשיאן סמוך לפירקן. ועוד אמאי איתותב לעיל מ"ד תוך זמן כלאחר זמן כיון דפליגי הכא תנאי. (ועוד) ומפרש ר"ת דפליגי ביום אחרון של שנת י"ב לנקה וי"ג לזכר ואותו יום קריי תוך הפרק ולר' יהודה היו זמן הבאת שערות מתחלת היום ולר' שמעון מסופו. ובה"ג אשכחן פלוגתא בעשה יוחסין גבי קדשה אביה בדרך והיא עצמה בערי ביומא דמישלט שית והלכה כר' (ויסר) [יהודה] לגבי ר' שמעון כדאייתא בפ' מי שהוציאוהו:

מסורת הש"ס

(א) יבמות פד: כ"ק טו. תמורה כ: קדושין לה. פסחים מג. סוכה כה: ט זלעיל מו.], א ז"ל כדפרישית,

תורה אור השלם

1. דבר אל בני ישראל איש או אשה כי יעשו מכל חטאת האדם למעל מעל בך ואשמה דנפש דהורא: במדבר ה ו

הגהות הב"ח

(א) גמ' סמכינן אנשים ובדיק נשים מוך: (ב) רש"י ד"ה דאי משתכחי וכו' הוא דמהמי הסי"ד: (א) ד"ה הא מאן קמי לה דהא כדרי"ש:

גליון הש"ס

תום' ד"ה איבעית וכו' וי"ל דנאמנת לומר שאותן שערות נשים מוך: (א) רש"י ד"ה דאי משתכחי וכו' הוא דמהמי הסי"ד: (א) ד"ה הא מאן קמי לה דהא כדרי"ש: (א) רש"י ד"ה איבעית וכו' וי"ל דנאמנת לומר שאותן שערות נשים מוך: (ב) רש"י ד"ה איבעית וכו' וי"ל דנאמנת לומר קטנה שלא תמאן היינו בבדיקו ומלאו ב' שערות נאמנת שהם שומא שלא תתלוין והיוו דלינה נאמנת שתתלוין ואיני דלא בבדיקה ע"י אנשים איני לומר שהינא ב' שערות שתתלוין והיו"מ מפרשא הויא דמאן והכל בחד גוונא. דהיינו בבדיקו ומלאו ב' שערות וכן לומר נשים שומא נאמנת ואורחא דלא מתייו לומר דמאן ויכאס דלא בדיקו אותם וכן אומרות שהינא ב' שערות לא להקל שתתלוין ומיהו שמתנה טובא:

הגהות מהר"ב רנשבורג

א) תום' ד"ה בשלמא וכו' דליכא לפריש' שומא נינהו ותמאן. ני"ב עיין מהלכות ח"א ס' ט ובז"ש ס' קנה ס"ק כט: [ב] ד"ה איבעית אימא וכו' דלית ליה חזקה דרצא אין חוששין. ני"ב עיין שרי' הריב"ש ס' קסב:

לעוי רש"י

פריי"ר. חידון. שפשוך.

מוסף רש"י

לכל עונשין שבתורה. לאו וזכת, אכל שעה לא היו עונש, הלכן מלות שפה שהזמן גרמא נשים פטורות, אבל לא תפשה כין שהזמן גרמא כין שלא הזמן גרמא נשים חייבות (יבמות פד:) אימא וכו' דלית ליה חזקה דרצא תפשה שבתורה, שהיו עונשן מלקות (פסחים מג.)

תום' הרא"ש (תשפך)

הפרק כלאחר הפרק ומתוך כך פסק דאין הלכה כרבא דאמר חזקה הביאה סימנין דהא ר' שמעון דהוילכתא כותיה קאמר דלית ליה חזקה דרבא. ועוד אמרינן בפ' מי שמת אמר רב נחמן בורקין לחליצה ולמאנונין ולגירושין ואין נראה דאינה מזה (הפסק) (לפסוק) דלא כרבא דאע"ג דק"ל כר' שמעון בהא דתוך הפרק כלפני הפרק אין הלכה כמותו בהא דלית ליה דרבא דחרי מילי נינהו. ורבא גופיה הוא דפסיק לעיל הלכתא תוך זמן כלפני זמן. והקשה ר"ת על פריש"י דפי' דתוך הפרק דתוך זמן מילתא ממש כי ההיא דרשב פרק המוציא בנות ישראל שהגיעו לפרקן. וביבמות פ' הבא על יבמתו ומשיאן סמוך לפירקן. ועוד אמאי איתותב לעיל מ"ד תוך זמן כלאחר זמן כיון דפליגי הכא תנאי. (ועוד) ומפרש ר"ת דפליגי ביום אחרון של שנת י"ב לנקה וי"ג לזכר ואותו יום קריי תוך הפרק ולר' יהודה היו זמן הבאת שערות מתחלת היום ולר' שמעון מסופו. ובה"ג אשכחן פלוגתא בעשה יוחסין גבי קדשה אביה בדרך והיא עצמה בערי ביומא דמישלט שית והלכה כר' (ויסר) [יהודה] לגבי ר' שמעון כדאייתא בפ' מי שהוציאוהו: